

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5363/2542

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์  
นายภูวนาท ภูวพันธ์

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 227

มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายหลายนัด ขณะเกิดเหตุเป็นเวลา ก่อน 6 นาฬิกา แม้จะได้ความว่าสว่างแล้วเพราะอยู่ในฤดูร้อนก็ตาม แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเช้ามืด ยังไม่อาจมองเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจน พยานทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างเห็นคนร้ายเพียงชั่วขณะเดียวที่คนร้ายหันหน้าไปหาตนเท่านั้น อีกทั้งเป็นระยะห่างถึง 20 และ 30 เมตร ในสภาวะดังกล่าวจึงไม่น่าเชื่อว่าพยานโจทก์ทั้งสองจะจำหน้าคนร้ายได้ ทั้งพยานทั้งสองปากมิได้เบิกความยืนยันว่าจำเลยคือคนร้ายเพียงแต่เบิกความว่าลักษณะของคนร้ายคล้ายกับจำเลยเท่านั้น และเมื่อพยานได้เห็นภาพถ่ายของจำเลยในแฟ้มประวัติคนร้าย ในวันเกิดเหตุก็ไม่ปรากฏว่าได้ยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้าย การที่พยานทั้งสองชี้ตัวจำเลย ได้ถูกต้องเพราะต่างได้เห็นจำเลยมาก่อนเนื่องจากเป็นผู้ร่วมจับกุมจำเลย และชี้เสื้อและ กางเกงของจำเลยโดยอ้างว่าเป็นเสื้อและกางเกงที่จำเลยสวมในวันเกิดเหตุโดยที่เสื้อและ กางเกงดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะพิเศษอันควรแก่การจดจำแต่อย่างใด ทั้งบุคคลทั่วไปก็อาจมีเสื้อและกางเกงเช่นนั้นได้ อีกทั้งเสื้อของกลางพยานโจทก์เบิกความว่าได้ให้จำเลยไปก่อน เกิดเหตุนานถึง 2 ปี จึงไม่แน่ว่าผู้สวมเสื้อในวันเกิดเหตุจะต้องเป็นจำเลย เมื่อมีการตรวจ พิสูจน์กลิ่นโดยสุนัขตำรวจพยานโจทก์เบิกความตอบทนายถามค้านว่าไม่แน่ใจว่ากลิ่นตัว ของคนร้ายจะ

ติดอยู่หรือไม่ ทั้งเสื้อและหมวกของกลางอยู่ในความครอบครองของ พนักงานสอบสวนรวมทั้งเสื้อและกางเกงของจำเลย การตรวจพิสูจน์โดยวิธีนี้จึงยังไม่อาจ รับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้สวมเสื้อและหมวกของกลางในขณะเกิดเหตุ พยานหลักฐานของ โจทก์ จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้ เสื้อและหมวกของ กลางมีไทร์พียัสซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิดโดยตรงจึงรับไม่ได้และต้องคืนให้ เจ้าของ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 32, 33, 83, 91, 92, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ตรีของกลางทั้งหมด เพิ่มโทษจำเลยและให้นับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 727/2534, 801/2534, 3/2535 และ 190/2535 ของศาลชั้นต้น ตามลำดับ

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกันจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อและเคยต้องโทษมาตามฟ้องจริง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 83, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง เป็นความผิดหลายกรรมให้เรียงกระทงลงโทษ ขอให้จำคุก 6 เดือน มีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุก 6 เดือน ขอให้พาอาวุธปืนฯ ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดจำคุก 6 เดือน ขอให้จำผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนลงโทษประหารชีวิต

รวมแล้วให้ลงโทษประหารชีวิตและไม่อาจเพิ่มโทษหรือนับโทษต่อได้ ของกลางรับ  
คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ของกลางให้รับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้  
รับฟังเป็นยุติได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้  
ตายหลายนัดเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายทันทีคดีคงมีปัญหามาฎีกาของโจทก์  
ว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ในปัญหาดังกล่าวโจทก์มีร้อยตำรวจเอกวิทย์กับจำ  
สิบตำรวจทวีรัตน์เป็นประจักษ์พยานเบิกความว่าก่อนจะเกิดเหตุพยานทั้งสองกำลัง  
จะเดินทางจากอำเภอเมืองสุรินทร์ไปอำเภอสนมโดยใช้รถยนต์กระบะ 1 คันเป็น  
พาหนะโดยจำสิบตำรวจทวีรัตน์เป็นคนขับขณะผ่านทางเข้าออกวัดหนองบัวได้ยิน  
เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดทางประตูวัดเห็นคนร้ายกำลังยิงผู้ตายซึ่งล้มลงที่ทางเท้าหน้า  
ประตูวัด คนร้ายสวมเสื้อวอร์มสีน้ำเงินสวมกางเกงขายาวสีดำและสวมหมวกไหม  
พรมคลุมหน้ายิงแล้ววิ่งไปซ่อนท้ายรถจักรยานยนต์ซึ่งมีคนร้ายอีกคนหนึ่งติดเครื่อง  
จอดรออยู่พากันหลบหนีไปจำสิบตำรวจทวีรัตน์ขับรถติดตามระหว่างทางคนร้ายที่หนึ่ง  
ซ่อนท้ายรถอดหมวกไหมพรมและเสื้อวอร์มทิ้งลงถนน เมื่อถึงทางแยกหลังสถานี  
ขนส่งจังหวัดสุรินทร์คนร้ายที่หนึ่งซ่อนท้ายกระโดดลงจากรถจักรยานยนต์เดินเข้า  
ซอย คนร้ายหันกลับมามองแล้ววิ่งหนีไปได้พยานทั้งสองจำคนร้ายคนนี้ได้ว่าเป็น  
จำเลยเห็นว่าขณะเกิดเหตุเป็นเวลาก่อน6นาฬิกาแม้จะได้ความว่าสว่าง แล้วเพราะอยู่  
ในฤดูร้อนก็ตามแต่ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาเช้าตรู่ยังไม่อาจมองเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจน  
ดังเวลา กลางวัน ทั้งร้อยตำรวจเอกวิทย์และจำสิบตำรวจทวีรัตน์ต่างเห็นคนร้าย

เพียงชั่วขณะเดียวที่คนร้ายหันหน้าไปหาตนเท่านั้นซึ่งร้อยตำรวจเอกวิทยาเบิกความ  
ตอบทนายจำเลยถามค้านว่า เห็นหน้าคนร้ายในระยะห่างประมาณ 20 เมตร ส่วนจำ  
สืบตำรวจทวิรัตน์เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าเห็นหน้าคนร้าย ในระยะห่าง  
ประมาณ 30 เมตร ในสภาวะดังกล่าวไม่น่าเชื่อว่าพยานโจทก์ทั้งสองนี้จะจำหน้า  
คนร้ายได้ดังที่ร้อยตำรวจเอกวิทยาเบิกความว่าคนร้ายมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับ  
จำเลยประมาณร้อยละ 80-90และจำสืบตำรวจทวิรัตน์เบิกความว่าลักษณะของ  
คนร้ายคล้ายกับจำเลยเท่านั้น พยานโจทก์ทั้งสองปากนี้จึงมิได้เบิกความยืนยันเลยว่า  
จำเลยคือคนร้ายรายนี้ และเมื่อพยานโจทก์ทั้งสองปากนี้ได้เห็นภาพถ่ายของจำเลย  
ในแฟ้มประวัติคนร้ายแล้วจำจำเลยได้ ซึ่งตามคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกวิทยา  
ว่าเป็นเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันเกิดเหตุแต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้ยืนยันต่อพัน  
ตำรวจโทมนตรีพนักงานสอบสวนว่าจำเลยเป็นคนร้ายแต่อย่างใด ดังที่พันตำรวจโท  
มนตรีเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าทราบชื่อคนร้ายหลังจากทราบว่าเสื้อ  
วอร์มของกลางเป็นของพลตำรวจสมชายและสอบถามพลตำรวจสมชายแล้ว การที่  
ร้อยตำรวจเอกวิทยากับจำสืบตำรวจทวิรัตน์ชี้ตัวจำเลยได้ถูกต้องก็ไม่มีน้ำหนัก  
เพราะต่างได้เห็นจำเลยมาก่อนแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ร่วมจับกุมจำเลยเองตามบันทึก  
การจับกุมเอกสารหมาย จ.8ส่วนที่ร้อยตำรวจเอกวิทยากับจำสืบตำรวจทวิรัตน์ชี้เสื้อ  
และกางเกงของจำเลยโดยอ้างว่าเป็นเสื้อและกางเกงที่จำเลยสวมในวันเกิดเหตุตาม  
ภาพถ่ายหมาย จ.12, จ.13, จ.22,จ.23 และบันทึกการนำชี้เสื้อผ้าเอกสารหมาย  
จ.14นั้นก็เห็นว่าเสื้อและกางเกงตามภาพถ่ายดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะพิเศษอันควรแก่  
การจดจำแต่อย่างใดทั้งบุคคลทั่วไปก็อาจมีเสื้อและกางเกงเช่นนั้นได้จึงไม่เป็น  
ประโยชน์แก่คดีของโจทก์เช่นเดียวกันสำหรับเสื้อวอร์มของกลางพลตำรวจสมชาย  
เบิกความว่าเป็นของตน แต่ได้ให้จำเลยไปตั้งแต่ปี 2535 ก่อนเกิดเหตุนานถึง 2 ปี  
หากเป็นความจริงก็ไม่แน่ว่าผู้สวมเสื้อตัวนี้ในวันเกิดเหตุจะต้องเป็นจำเลยตามคำเบิก  
ความของร้อยตำรวจเอกวิทยากับจำสืบตำรวจทวิรัตน์ได้ความว่าคนร้ายสวมเสื้อ

วอร์มของกลางทับเสื้อตัวอื่นอยู่ มีการตรวจพิสูจน์กลิ่นโดยสุนัขตำรวจว่ามีกลิ่นตัวของจำเลยในวันที่ 5 เมษายน 2537 เวลา 11.50 นาฬิกาตามคำเบิกความของสืบตำรวจเอกสุพิณ เรียบร้อย ซึ่งเป็นเวลาภายหลังเกิดเหตุนานถึง 3 วัน เช่นเดียวกันกับหมวกไหมพรมคลุมศีรษะของกลาง หากคนร้ายสวมเสื้อและหมวกของกลางอยู่นานเพียง 2-3 ชั่วโมงในขณะที่เกิดเหตุ สืบตำรวจเอกสุพิณก็เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าไม่แน่ใจว่ากลิ่นตัวของคนร้ายจะติดอยู่หรือไม่ทั้งเสื้อและหมวกของกลางอยู่ในความครอบครองของพนักงานสอบสวนรวมทั้งเสื้อและกางเกงของจำเลยด้วย ไม่ปรากฏว่านำไปเก็บรวมกันอันอาจทำให้กลิ่นเนื้อผ้าระคนกันหรือไม่การตรวจพิสูจน์โดยวิธีการนี้จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้สวมเสื้อและหมวกของกลางในขณะที่เกิดเหตุพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวยังไม่พียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ธิบของกลางทั้งหมดนั้นไม่ถูกต้อง เพราะเสื้อและหมวกของกลางมิใช่ทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิดโดยตรง จึงธิบไม่ได้ และต้องคืนให้เจ้าของ"

พิพากษายืน แต่เสื้อและหมวกของกลางคืนเจ้าของ ส่วนปลอกกระสุนปืนและหัวกระสุนปืนของกลางคงให้ธิบ

(วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-ผล อนุวัตินิติการ-สายนัด สุรสมภพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ